

1505898-23.2020.8.26.0032

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... deste processo, prendeu-a por crime de tráfico de drogas e, desde então, sempre a aborda. Informou que sofreu condenação não definitiva por tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico no ano de 2021.

A testemunha Marco Antônio da Costa Lima, policial militar, em juízo, narrou que na data do fato realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro Verde Parque, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE ARAÇATUBA/SP

1ª VARA CRIMINAL

1505898-23.2020.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1505898-23.2020.8.26.0032

Classe - Assunto

Classe do Processo no 1º Grau << Informação indisponível >> - Assunto Principal do Processo << Informação indisponível >>

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CELIANA CRISTINA DE SOUSA ALVES

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

CELIANA CRISTINA DE SOUSA ALVES, qualificada nos autos, foi denunciada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 04 de abril de 2020, por volta de 20h40, em uma área de lazer situada Rua Amadeu Vuolo, altura do nº 1.200, no Bairro Verde Parque, nesta cidade, sem autorização e em desacordo com determinação legal, tinha em depósito para comercialização ilícita 4,2 g de tenanfetamina (MDA), conforme laudo de constatação prévia de fls. 15/17 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 59/62. A droga estava distribuída em sete comprimidos, no interior de uma sacola plástica.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial iniciado por Portaria.

A ré foi notificada (fls. 94) e apresentou defesa prévia (fls. 99/100).

A denúncia foi recebida (fls. 105/107) e a ré foi citada e intimada para audiência de instrução (fls. 130), oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum (fls. 140). Em seguida, a ré foi interrogada (fls. 139).

Ao final da instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais escritas. Arguiu que houve invasão ilegal de domicílio. Requereu a absolvição, por ausência de provas. Subsidiariamente, em caso de condenação, postulou pela aplicação preponderante do artigo 42 da Lei 11.343/06, bem como pelo direito de recorrer em liberdade (fls.166/176).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, cumpre afastar a arguição de nulidade das provas em razão da suposta violação de domicílio.

Depreende-se dos autos que os policiais militares faziam patrulhamento preventivo no bairro Verde Parque, quando o filho da ré, ADRIAN, tentou adentrar ao local dos fatos, uma área de lazer, ao avistar a viatura policial. Diante da atitude suspeita do adolescente, os policiais abordaram ADRIAN e encontraram algumas porções de maconha.

Diante disso, os policiais militares adentraram à área de lazer e perceberam que a ré jogou uma sacola plástica atrás de uma geladeira, onde foi constatado, mais tarde, que em seu interior havia 07 (sete) comprimidos de tenanfetamina (MDA). Indagada, a ré confirmou aos policiais militares que era aniversário de seu filho e que venderia cada comprimido pelo valor de R\$ 40,00 (quarenta reais) a R\$ 50,00 (cinquenta reais) a jovens que iriam comparecer ao evento.

Assim, havia fundada razão para a realização de busca no imóvel, uma vez que o filho da ré, ADRIAN, foi abordado com porções de maconha e estava numa área de lazer, imóvel onde a ré também se encontrava e estava na posse de drogas ilícitas. Cabe destacar que o contexto era de flagrante delito (por crime de tráfico de droga), razão pela qual não era necessário mandado judicial de busca e apreensão, de modo que não há que se falar em violação de domicílio.

A materialidade do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/06, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 07/08, pelo laudo de constatação prévia de fls. 15/17 e pelo laudo pericial químico-toxicológico de fls. 59/62, que atestou ser a substância apreendida em poder da ré a droga tenanfetamina (MDA). A autoria também é certa.

Interrogada em juízo, a ré Celiana Cristina de Sousa Alves, negou a prática do tráfico de drogas. Sustentou que na data do fato, estava acontecendo a festa de aniversário do seu filho, em uma área de lazer situada no bairro Verde Parque, quando alguns policiais militares adentraram o local dizendo que havia uma denúncia. Disse que autorizou as buscas no local e que foi encontrado um saquinho plástico atrás da geladeira, sendo que só ficou sabendo na delegacia que naquele saquinho havia 07 (sete) comprimidos de ecstasy. Disse que não faz o uso e nem trafica drogas. Disse que, naquela ocasião, seu filho também não estava na posse de nada ilícito. Narrou que após a apreensão na área de lazer, foi conduzida até a sua casa, onde os policiais realizaram busca. Relatou que no ano de 2016 o policial EVERTON, testemunha deste processo, prendeu-a por crime de tráfico de drogas e, desde então, sempre a aborda. Informou que sofreu condenação não definitiva por tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico no ano de 2021.

A testemunha Marco Antônio da Costa Lima, policial militar, em juízo, narrou que na data do fato realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro Verde Parque, quando o filho da ré, ADRIAN, ao visualizar a viatura, tentou correr para dentro de uma área de lazer. Em razão disso, informou que foram no encalço de ADRIAN e, ao revistá-lo, localizaram porções de maconha, as quais o adolescente disse que venderia às pessoas que compareceriam à área de lazer. Relatou que ao adentrar a referida área de lazer, a ré jogou um saco plástico atrás da geladeira, sendo constatado que, no saco plástico jogado pela ré, havia 07 (sete) comprimidos, os quais a acusada informou que eram comprimidos de ecstasy. Indagada sobre o entorpecente, a ré disse que era aniversário de seu filho e que venderia cada comprimido pelo valor de R\$ 40,00 (quarenta reais) a R\$ 50,00 (cinquenta reais) a jovens que iriam comparecer ao evento. Relatou que seu colega de farda, EVERTON, teria feito a prisão da ré em 2016, pelo crime de tráfico de drogas. Disse que a referida área de lazer é conhecida nos meios policiais por festas clandestinas realizadas durante a pandemia e por ocorrer venda de drogas no local. Informou que na casa da ré foi apreendida uma munição de calibre 44, nada mais de ilícito foi localizado.

A testemunha Everton Jesus Savegnago, policial militar, em juízo, confirmou a ocorrência dos fatos, conforme narrados por seu colega de farda. Complementou dizendo que o local dos fatos era conhecido por ser utilizado para a venda de

drogas. Informou que, em data anterior, prendeu a ré pelo crime de tráfico de drogas, além de já ter prendido outros dois indivíduos na casa da ré, em outra ocasião, também pelo tráfico.

Desse modo, verifica-se que a prova colhida nos autos demonstra que a ré cometeu o crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Isto porque, os dois policiais militares, ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, afirmaram que presenciaram a ré jogando um saco plástico atrás de uma geladeira, onde foi constatado que, dentro do saco plástico, havia 07 (sete) comprimidos de tenanfetamina (MDA).

Conforme constou, a ré era conhecida nos meios policiais por praticar o crime de tráfico de drogas, tendo sido, inclusive, condenada anteriormente (fls. 149 - processo nº 0000814-90.2016.8.26.0603). A referida área de lazer também era conhecida pela venda de entorpecentes.

Importante destacar que a ré, enquanto respondia por este processo em liberdade, voltou a praticar crime de tráfico de drogas, pois foi presa em flagrante novamente em 11/02/2021, conforme certidão de fls. 149/152 (processo nº 1500245-39.2021.8.26.0603).

Cabe observar que não há nada que desmereça os depoimentos dos policiais militares, que foram ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório.

Sobre a credibilidade dos depoimentos de policiais, convém destacar jurisprudência: "APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença condenatória - Preliminar de nulidade por violação de domicílio - Inocorrência - Absolvição - Desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico - Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório - Confissão inexistente - Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito e com a reincidência do apelante - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0006020-21.2019.8.26.0073; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Avaré - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/02/2021; Data de Registro: 28/02/2021)".G.N.

"Tráfico de entorpecentes. Impertinência do pleito para recorrer em liberdade.

Pedido que deve ser formulado em "habeas corpus". Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Impossibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Tóxicos. Circunstâncias da apreensão que indicam seguramente a prática do tráfico de entorpecentes. Condenação acertada. Pena e regime de Marcos mantidos. Pena de Daniel reduzida, mantidos o regime e as penas substitutivas. Recurso de Marcos improvido, parcialmente provido o de Daniel. (TJSP; Apelação Criminal 1500016-64.2020.8.26.0587; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Sebastião - Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/02/2021; Data de Registro: 26/02/2021)".G.N.

Portanto, não é caso de absolvição por falta de provas, haja vista que demonstradas a autoria e materialidade do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Resta dosar a pena.

Na primeira fase de fixação da pena, considerando a quantidade e a espécie da droga apreendida, conforme laudo pericial químico-toxicológico de fls. 59/62 (4,2 g em forma de sete comprimidos de substância tenanfetamina - MDA), fixo pena-base acima do mínimo legal, em cinco anos e dez meses de reclusão, e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Na segunda fase, não ocorrem atenuantes nem agravantes.

Na terceira fase, causas de aumento ou de diminuição de pena, observo que nada há para ser considerado, sendo incabível a incidência da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

A ré ostenta duas condenações pela prática do crime de tráfico de drogas. Uma das condenações é por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior (fls.149 e

151). Outra condenação, pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, é por fato posterior, com condenação de primeira instância (fls.150 e 154). Assim, conclui-se que a ré estava se dedicando ao crime, motivo pelo qual não há incidência do redutor.

Portanto, torno definitiva a pena em cinco anos e dez meses de reclusão, e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa.

O regime inicial será o fechado, considerando que se trata de crime equiparado a hediondo. Além disso, a ré já possui condenação definitiva por crime da mesma espécie.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para condenar a ré CELIANA CRISTINA DE SOUSA ALVES, qualificada nos autos, ao cumprimento de cinco anos e dez meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa (valor unitário mínimo), por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Por este processo a ré respondeu em liberdade, de modo que concedo o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade.

P. R. I. C.

Araçatuba, 03 de agosto de 2022.

Roberto Soares Leite
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA